



PUTUSAN
Nomor 1307 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LISTYOWATI,**
2. **ABDURRAHMAN,**

keduanya bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 003, RW 006, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwang, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamat Atim Iswanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Mohamat Atim Iswanto, S.H., & *Patrners*, beralamat di Office Puri Tanjung, Kavling B-8, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022;
Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS, JEMBER, cq PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS, KANTOR CABANG BANYUWANGI, Jalan PB. Sudirman, Nomor 154 cq PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS, Kantor Kas Genteng, Jalan Raya Jember, Nomor 23, Genteng-Banyuwangi, diwakili oleh Direktur PT BPR Cinde Wilis Lucia Primastuti Rahayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Sutrisno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eko & *Partners*, beralamat di Jalan Piere Tendean, Nomor 102, Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023;**
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344A, Krajan, Patrang, Kecamatan**

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Plh. Direktur Hukum dan Humas DJKN Rofii Edy Purnomo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala KPKNL Jember Mohamad Lukman Saleh, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

3. **SUGANDHI MAHA PRADANA**, bertempat tinggal di Dusun Sepanjang Kulon, RT 001, RW 008, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Prastianto, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office Of Agung Prastianto & Partners*, beralamat di Jalan SMP PGRI Cluring, Nomor 17, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

4. **KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN BANYUWANGI**, beralamat di Jalan Ijen, Nomor 50 A, Singotrunan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun terhadap tanah dan bangunan berupa rumah tinggal lantai 2 (dua) terletak di Krajan, RT 003, RW 006, Desa Tegal Harjo, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1539, seluas 408 m², terletak di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atas nama Listyowati yang telah beralih atas nama Sugandhi Maha Pradana (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Tergugat IV;

2. Menetapkan sebelum adanya keputusan hukum tetap, tanah dan bangunan berupa rumah tinggal lantai 2 (dua) yang terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 006, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1539, seluas 408 m², terletak di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atas nama Listyowati yang telah beralih atas nama Sugandhi Maha Pradana (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Tergugat IV berada dalam penguasaan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tergugat III merupakan pembeli lelang yang beritikad buruk atau beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Surat Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 26 Oktober 2021 dari Tergugat I, yang isinya memberitahukan akan dilakukan pelelangan dengan harga limit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang jaminan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan pelelangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 melalui internet (*close bidding*) dengan alamat domain: www.lelang.go.id, tempat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelang (KPKNL) Jember, Jalan Slamet Riyadi, Nomor 344A, Krajan, Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117, batas akhir penawaran: 10.00 waktu server aplikasi lelang internet (sesuai WIB) dengan harga lelang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimenangkan oleh Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan Grosse Risalah Lelang Nomor 597/48/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan perolehan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 006, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1539, seluas 408 m², terletak di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atas nama Listyowati yang telah beralih atas nama Sugandhi Maha Pradana (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan mengembalikan kepemilikan terhadap tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 006, Desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1539, seluas 408 m², terletak di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atas nama Listyowati yang telah beralih atas nama Sugandhi Maha Pradana (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan total utang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp160.850.743,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
10. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran utang dari Penggugat I sebesar Rp.160.850.743,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) secara dicicil sesuai kemampuan dari Para Penggugat;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1539, seluas 408 m², terletak

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atas nama Sugandhi Maha Pradana yang diterbitkan Tergugat IV tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Menghukum Tergugat IV untuk mencabut dan/atau membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1539, seluas 408 m², terletak di Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi atas nama Sugandhi Maha Pradana;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena penyebutan persoon Tergugat II yang tidak tepat dan keliru dalam penyebutan identitas Tergugat II dimana Para Penggugat tidak mengikut sertakan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur dalam gugatan yang merupakan instansi atasan dari Tergugat II, yang mana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (KPKNL Jember) bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan hukum yang merupakan bagian dari institusi Negara dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur. Sehingga gugatan Penggugat adalah keliru dan kurang tepat serta harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri



Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat III Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Pengosongan atas sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya sesuai tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1539 seluas 408 m², Surat Ukur tanggal 22 Desember 2009 Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 12.37.10.01.00682 atas nama Sugandhi Maha Pradana Putra, S.E., terletak di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk menjalankan eksekusi pengosongan atas sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya sesuai tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1539 seluas 408 m², Surat Ukur tanggal 22 Desember 2009 Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) 12.37.10.01.00682 atas nama Sugandhi Maha Pradana Putra, S.E., terletak di Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;
7. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan fakta dan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 25 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 437/PDT/2023/PT SBY., tanggal 10 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding/semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding, sehingga amar putusan yang selengkapnnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 437/PDT/2023/PT SBY., *juncto* Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I sebelumnya Pembanding I/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II sebelumnya Pembanding II/Penggugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 437/Pdt /2023/PT SBY., tanggal 10 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 25 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023, tanggal 27 September 2023 dan tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian. Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melanggar hukum Para Tergugat. Tidak terbukti adanya kesalahan prosedur dalam lelang objek jaminan hutang Para Penggugat. Harga limit lelang agunan yang menurut Para Penggugat Konvensi jauh di bawah harga pasar juga tidak didukung dengan bukti-bukti;

Bahwa Tergugat III Konvensi adalah pembeli lelang yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum karena membeli objek sengketa dari lelang yang dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, maka tindakan para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang masih menempati serta tidak mengosongkan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LISTYOWATI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LISTYOWATI** dan 2. **ABDURRAHMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1307 K/Pdt/2024